

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4092/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
นายชูเกตุ หรือหนอง วันควร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371.

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายแต่การที่ศาล
จะลงโทษจำเลยในข้อหาฆ่าและ พาอาวุธปืน ฯ โดยมีได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน ฯ นั้นโจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงเมื่อโจทก์มิได้นำสืบ
ว่าจำเลยกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวอย่างไร ปืนที่จำเลยใช้กระทำผิดเป็น
ปืนมีทะเบียนหรือไม่ไม่อาจทราบได้ จึงลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
ไม่ได้ แต่ปรากฏว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้าน ศาลย่อมลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่
แก้ไขแล้ว มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒, ๕๑,
๒๘๙, ๓๗๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๓๗๑, ๙๑ ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗๒ จำคุก ๒ ปี ลงโทษตามมาตรา ๗๒ ทวิ อันเป็นบทหนักกว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ จำคุกจำเลย ๑ ปี ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ให้ประหารชีวิตจำเลยแม้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกระทงก็ตาม เมื่อกระทงหนึ่งมีโทษหนักถึงประหารชีวิตแล้ว จึงให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยเพียงสถานเดียว

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยใช้ปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายแต่ฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ตามที่โจทก์ฟ้องนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะโจทก์มีหน้าที่นำเสนอให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงแต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้อย่างไร ปืนที่จำเลยใช้กระทำผิดเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้จึงลงโทษจำเลยไม่ได้ อย่างไรก็ตามข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ นั้น ย่อมลงโทษจำเลยได้เพราะปรากฏตามแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุว่าที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้าน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๓๗๑ ลงโทษจำคุกจำเลย ๒๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ และปรับ

จำเลย ๗๐ บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ รวม ๒ กระทั่งจำคุกจำเลย ๒๐ ปีและปรับ ๗๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง ๑ วันข้อหาอื่นให้ยกเสีย.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

ศาลจังหวัดพะเยา - นายเฉลิมชัย ตันตยานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ